

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3349/2533

นาย วินิจ สุวรรณตระ กุล
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 45

คดีแรงงานโจทก์ฟ้องจำเลยเรียกค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม หรือให้รับกลับเข้าทำงาน ตามกฎหมายแรงงาน กับเรียกร้องเงินทุนเลี้ยงชีพตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หาใช่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือทรัพย์สินหรือราคาที่สูญหายไปเนื่องจากการกระทำผิดอาญาไม่ แม้โจทก์ถูกดำเนิน คดีอาญาในความผิดฐาน ทุจริตยกยอกทรัพย์สินของจำเลยซึ่งเป็นข้อหาเดียวกันกับที่จำเลยอ้างเป็นเหตุในการเลิกจ้างโจทก์ ก็ไม่ทำให้คดีนี้กลายเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ศาลแรงงานกลาง มีอำนาจรับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทุจริตยกยอกเงินของจำเลยอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างร้ายแรงและทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่จำเป็นต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญา.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยไล่โจทก์ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่โดยยกยอกเงินของจำเลย ซึ่งไม่เป็นความจริง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้จำเลยรับ

โจทก์กลับเข้าทำงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ใช้ค่าเสียหาย กับให้จ่ายค่าชดเชย
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินทุนเลี้ยงชีพให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เลิกจ้างโจทก์เพราะทุจริตยกเงินของจำเลยอันเป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่และผิดวินัยอย่างร้ายแรง ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีนี้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตาม
อุทธรณ์ของโจทก์ว่า คดีนี้เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาซึ่งศาลแรงงานกลางจะ
ต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 781/2530
ของศาลจังหวัดสวรรคโลกหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างฟ้องจำเลยผู้เป็น
นายจ้างเรียกค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง
ที่ไม่เป็นธรรมหรือขอให้รับกลับเข้าทำงานตามกฎหมายแรงงานกับเรียกร้องเงินทุน
เลี้ยงชีพตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหาใช่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือ
ทรัพย์สินหรือราคาที่สูงสูญหายไปเนื่องจากการกระทำผิดอาญาไม่ แม้โจทก์ถูกดำเนิน
คดีอาญาในความผิดฐานทุจริตยกทรัพย์ของจำเลยซึ่งเป็นข้อหาเดียวกันกับที่
จำเลยอ้างเป็นเหตุในการเลิกจ้างโจทก์ ก็ไม่ทำให้คดีนี้ซึ่งโจทก์ฟ้องจำเลยเรียกเงิน
ต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงานและตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกลายเป็นคดี
แพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไปได้ ศาลแรงงานกลางจึงมีอำนาจรับฟังข้อเท็จจริงว่า
โจทก์ทุจริตยกเงินของจำเลย อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน
อย่างร้ายแรงและทุจริตต่อหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษา

คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 781/2530 ของศาลจังหวัดสวรรคโลกตามที่โจทก์อุทธรณ์
คำพิพากษาศาลแรงงานกลางชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-ปรีชา ธนानันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>